

1500894-92.2022.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... rua, desempregado. Tem passagem por tráfico de drogas, usuário de crack. Mora em Ribeirão Preto. Amasiado. Conhece Marcos de pegar reciclagem no bairro onde ele mora. Conhece ele de vista, a menos de um ano. Confirma que fez o roubo. Iria vender o celular para pagar dívida. Desceu do carro, chegou na vítima, apontou faca e pediu celular, ela entregou e saiu correndo. O carro era do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500894-92.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500894-92.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAICON DOUGLAS GONÇALVES SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Vistos.

MAICON DOUGLAS GONÇALVES SANTOS E MARCOS PAULO DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, II e VII, do Código Penal, porque, no dia 08 de abril de 2022, por volta das 20:05h, na Rua Amador Bueno, 183, Centro, nesta cidade e comarca, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida por meio de arma branca, um telefone celular Motorola, G9 Plus, avaliado em R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16, auto de entrega de fls. 17 e auto de avaliação de 122, pertencente à vítima S. A. B.

Segundo restou apurado, no dia do fato, a vítima se encontrava no ponto de ônibus da Rua Amador Bueno, 183, nesta cidade, quando, subitamente, o veículo VW/GOL, cor bege, estacionou ao seu lado, sendo conduzido pelo acusado MARCOS PAULO, acompanhado pelo acusado MAICON DOUGLAS, que estava no banco do passageiro. Em seguida, MAICON DOUGLAS saiu do veículo e, mediante grave ameaça exercida por meio de uma faca, determinou à vítima que lhe entregasse seu telefone celular, evadindo-se com o carro dirigido por MARCOS PAULO logo após o roubo. A polícia foi imediatamente acionada e, após buscas na região, localizou o referido automóvel entre a Avenida Francisco Maggioni e a Rua Capitão Salomão, no interior do qual se

encontravam ambos os acusados. Efetuada busca no veículo, foi localizado telefone celular da vítima e, em busca pessoal, foi localizada a faca no bolso da bermuda da MAICON DOUGLAS. Indagados informalmente, ambos confessaram a prática do roubo, sendo presos em flagrante.

Em audiência de custódia, a prisão em flagrante dos acusados foi convertida em prisão preventiva (fls. 106/107).

A denúncia foi recebida em 20 de abril de 2022 (fls. 134).

Os réus foram citados (fls. 140 e 142), apresentando resposta à acusação (fls. 145).

Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 147).

Durante audiência, foram ouvidas as declarações da vítima, de duas testemunhas de acusação, sendo os réus interrogados (fls. 178).

O Ministério Público, em alegações finais orais, pugnando pela condenação do réu, nos termos da denúncia. procedência da ação. A Materialidade do crime está comprovado pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, sendo autoria incontestada. Quanto a Maicon, este confessou integralmente, já a confissão de Marcos foi parcial. A confissão dos acusados ficou corroborada pelo reconhecimento da vítima de Maicon e pelas declarações dos policiais, os quais relataram de forma inequívoca que os dois participaram o delito. Quanto a pena, requer sejam as penas bases para ambos fixados acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes. Os dois acusados são reincidentes, presente, ainda o aumento da pena de metade pois presentes duas causas de aumento. Regime inicial fechado. A defesa, por seu turno, ponderou que, em relação a Maicon, este confessou e esta deve ser sopesada em seu benefício. Quanto a Marcos, desde a fase inquisitiva nega que tenha participado do crime, fato confirmado pelos policiais. Ele alega que apenas deu carona para Maicon e este, no meio do caminho, desceu e praticou o assalto. Em juízo, disse que não sabia o que de fato Maicon iria fazer. Marcos ficou todo momento dentro do veículo, portanto, há dúvidas em relação ao liame subjetivo entre eles, o que prejudica a causa de aumento de pena do concurso de agentes. No que se refere as penas, requereu a fixação das penas bases no mínimo, presente a atenuante da confissão, sendo compensada com agravante da reincidência, inclusive quanto a Marcos. Seja reconhecida a tentativa, pois os réus foram detidos dois minutos após os fatos e o celular foi devolvido de maneira íntegra. Em relação a Marcos, considerando que ele não desceu do carro e não teve participação ativa no delito, requereu que seja reconhecida a participação de menor importância, com fixação de regime menos gravoso para ambos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de fls. 01/11, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 12/15, pelo Auto de Exibição/Apreensão da res furtiva de fls. 16, pelo Auto de Entrega de fls. 17, pelo Auto de Avaliação de fls. 122, e pelo Laudo Pericial de fls. 167/168, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria do delito é certa e emerge das provas coligidas durante a instrução processual.

A vítima, em suas declarações, afirmou que estava no SESC e foi para o ponto de ônibus. Estava conversando com a filha através de ligação de vídeo no celular quando um carro passou. Estava distraída, então, apenas sentiu quando encostou uma faca de serra, do cabo branco, e retiraram o celular de sua mão. Começou a gritar e pessoas próximas chamaram a viatura que passava pelo local. Quinze minutos depois, o celular foi encontrado com eles. Quem desceu e apontou a faca foi o passageiro. O motorista continuou dirigindo, mesmo com a porta aberta. Ele estava sem camiseta. O passageiro desceu, ameaçou com a faca, pegou o celular e retornou para o carro, que virou na contramão, na Avenida Mariana Junqueira. Chegou a ver a faca, uma faquinha de serra do cabo branco. O veículo era um gol claro, antigo. Na delegacia, estava muito nervosa e a escrivã não deixou fazer o reconhecimento. Contudo, foi ao banheiro e viu os acusados deitados em um banco e perguntou para um policial se

aqueles eram as pessoas que a assaltaram. A policial confirmou. Neste momento reconheceu os réus como aqueles que a roubaram. Um estava deitado de bruços e não conseguiu ver, estava dirigindo. Reconhece Maicon como aquele que a abordou e pegou seu celular. O carro ficou descendo "na banguela", sem fazer barulho, somente percebeu que eles estavam no carro quando o que lhe roubou entrou dentro, bateu a porta e saíram na contramão. A pessoa que estava dirigindo conseguia ver o que o passageiro fez, pois descia com o carro devagar.

A testemunha Aulo Tomaz Neto, policial militar, relatou que foram acionados via copom com informações do veículo que acabara de praticar um roubo. Saíram ao encalço e próxima a rodovia, localizaram o veículo. Fizeram a abordagem e com o acusado Maicon foi encontrada faca e no carro o celular. Eles confirmaram que houve o roubo a uma transeunte. Assim que comunicado via rádio, viram o veículo no contra fluxo da via norte, cerca de 03 minutos após a comunicação. O roubo foi na Armador Bueno e a abordagem na rotatória Amim Calil, é próximo. A vítima também disse as características da pessoa que a roubou, cor da pele e vestimenta e coincidia com Maicon. Foi passado também as características do carro, era uma gol antigo, quadrado, da cor bege. Marcos disse que parou o veículo próximo ao ponto de ônibus e Maicon entrou no veículo dele. Ele disse que conhecia Maicon e continuou dando carona, não sabendo que Maicon iria praticar o roubo. Não recorda o que Maicon disse, apenas assumiu o roubo.

No mesmo sentido, o policial João Vítor Pontoglio da Cruz, o qual narrou que estavam em patrulhamento e caiu informação do copom de roubo a transeunte mediante grave ameaça. A equipe da área central fez contato com a vítima e reiterou as características, dois indivíduos de cor parda em um veículo Gol bege quadrado. Próximo de onde estavam, passou o veículo com as características indicadas no contra fluxo. Fizeram a abordagem. Em revista pessoal, a faca foi encontrada com deles e no veículo foi localizado o celular. Em breve entrevista, eles disseram que acabaram de cometer o crime na área central da cidade. A vítima reconheceu os indivíduos e o celular, dando ciência a autoridade policial. Pelo narrado pela vítima o passageiro desceu do carro, com faca e pediu o celular dela.

O réu Maicon Douglas, interrogado judicialmente, tem 26 anos, estudou até a oitava série, encontra-se em situação de rua, desempregado. Tem passagem por tráfico de drogas, usuário de crack. Mora em Ribeirão Preto. Amasiado. Conhece Marcos de pegar reciclagem no bairro onde ele mora. Conhece ele de vista, a menos de um ano. Confirma que fez o roubo. Iria vender o celular para pagar dívida. Desceu do carro, chegou na vítima, apontou faca e pediu celular, ela entregou e saiu correndo. O carro era do Marcos Paulo e a faca achada consigo. Marcos sabia do assalto, tinham combinado.

O réu Marcos Paulo, interrogado judicialmente, tem 36 anos, segundo grau completo. Mora no bairro Ipiranga, com a mãe e a filha. Trabalhava como servente de pedreiro. Usuário maconha. Passagem anterior por receptação e roubo. Confirma os fatos, estava junto de Maicon quando do roubo, mas não sabia que ele ia praticar o crime. Ficou desconfiado que ele iria fazer algo errado. Ficou sem saber o que fazer, e deu fuga, mas foi abordado antes de chegar no destino final. Não sabia que ele iria pegar o celular, porém sabia que ele iria praticar delito.

Pois bem. Verifica-se que as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação dos acusados.

O corréu Maicon confessou o delito. Disse que estava com Marcos, quando viu a vítima, desceu do carro e, fazendo uso de um faca, subtraiu o celular. Confirmou a participação de Marcos Paulo, pois juntos combinaram o assalto.

Já o corréu Marcos Paulo, embora tenha negado ajuste prévio, afirmou que viu Maicon praticando o roubo, dando-lhe fuga. Confirmou que tinha ciência que ele iria cometer algo ilícito, mas não sabia que ele iria assaltar a vítima.

A vítima, por sua vez, confirmou que estava em um ponto de ônibus, quando um veículo VW/Gol antigo parou e o passageiro desceu. Este, mediante grave ameaça e utilizando uma faca, pegou seu celular, evadindo-se em seguida. Acionada, a polícia localizou o celular com os acusados 15 minutos após a prática do delito.

As declarações da vítima estão em total coerência com os demais elementos de prova trazidos aos autos. Em que pese não ter formalizado reconhecimento na delegacia,

esta realizou o reconhecimento pessoal dos réus em audiência, reconhecendo sem sombra de dúvidas o acusado Maicon como aquele que praticou o roubo. Os fatos também foram confirmados pelos policiais militares, os quais contaram que foi irradiado a ocorrência do roubo a transeunte, passando as características do veículo utilizado, um VW/Gol, bege, modelo antigo. Avistaram o veículo e resolveram aborda-lo. No veículo estava o celular da vítima e no bolso da bermuda do acusado Maicon estava a faca usada no roubo.

Ainda, o fato de a res furtiva ter sido encontrada em poder dos réus, logo após o delito, confirma serem eles os autores do crime, cabendo-lhes o ônus de comprovar sua inocência, porém, como já mencionado, ambos confessaram o delito.

Quanto ao emprego da violência, a vítima foi clara ao afirmar que o acusado Maicon fez uso de uma faca, ao aborda-lo e anunciar o assalto. Também a faca foi apreendida (Auto de Exibição e Apreensão de fls. 16) e periciada (Laudo Pericial de fls. 167/168), portanto a qualificadora ficou suficientemente comprovada.

Ressalto que palavra da vítima assume especial relevância nos delitos patrimoniais e, além disto, não há nos autos qualquer elemento de prova que indique que ela esteja mentindo para, deliberadamente, prejudicar os réus, ao dizer que um deles efetivamente a ameaçou, fazendo uso da faca.

A jurisprudência corrobora as afirmações acima:

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. (...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial. 4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020) (Grifei)

Por fim, restou devidamente configurado o concurso de agentes, não havendo dúvidas de que os réus praticaram o delito juntos, cada qual com sua função, conforme relatou a vítima.

A versão trazida pelo corréu Marcos Paulo restou prejudicada ante a confissão do corréu Maicon, o qual confirmou que ambos combinaram previamente o delito. Também a vítima relatou que, após Maicon descer, o carro continuou em movimento com a porta aberta, sendo que o motorista conseguia ver o assalto praticado pelo passageiro. Anoto que o fato de Marcos Paulo não ter empregado violência ou grave ameaça contra a vítima não torna sua participação de menor importância, especialmente pelo fato de que ele foi quem deu fuga ao comparsa e juntos evadiram na posse do bem roubados, consumando o delito.

Outrossim, entendo que não é sequer partícipe, senão autor concursivo, o agente que conduz o veículo visualizado no local pela vítima quando de sua abordagem, ainda que a grave ameaça tenha sido empreendida pelo parceiro de crime que momentaneamente desembarcou do carro sob condução do motorista Marcos Paulo para, posteriormente, juntos fugirem. Ambos, portanto, executaram desse modo e materialmente, atos de subtração.

Em casos tais, muito menos se poderá dizer que a conduta desse motorista seja de menor importância para o bom sucesso do delito.

Nesse sentido, a decisão do E. TJSP:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo duplamente majorado - Recurso da Defesa - Preliminar de

ausência de apreensão e perícia do objeto material - Inadmissibilidade - "A materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima - Igualmente para a configuração da causa de aumento utilização de arma de fogo, bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que esta não seja apreendida - Preliminar rejeitada. Mérito Absolvição por insuficiência probatória - Improcedência - Os depoimentos da vítima e testemunhas, são suficientes para a comprovação dos fatos descritos na denúncia - Participação de menor importância - Não cabimento - Réu que exerceu participação relevante na empreitada criminosa, já que, juntamente com seus comparsas, serviu de motorista para estes para o sucesso da empreitada criminosa - Afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo - Inviabilidade - Majorante comprovada pelo depoimento da vítima - Para o reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 157, §, 2º, I, do Código Penal, é desnecessária a apreensão da arma de fogo e sua submissão a perícia, sendo suficiente a demonstração do seu emprego por outro meio de prova - Precedentes STF - Pretendida fixação de regime prisional mãos brandas - Inviabilidade - A gravidade dos fatos justificam o regime inicial fechado - Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que não se apresenta socialmente recomendável - Recurso defensivo improvido" (TJSP. Apelação Criminal nº 0015266-60.2017.8.26.0348. Relator: Sérgio Ribas. Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 24/10/2019)

Ao contrário do que aduz a defesa, o crime restou consumado, uma vez que "a consumação do crime de furto se dá no momento em que a coisa é retirada da esfera de disponibilidade da vítima e passa para o poder do agente, ainda que por breve período, sendo prescindível a posse pacífica da res pelo sujeito ativo do delito" (STJ, HC nº 220.084/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 04.12.2014), o que ocorrera no caso em concreto.

Isso porque, o celular foi retirado da esfera de vigilância da vítima e, mesmo que apreendido pouco tempo depois, o réu chegou a empreender fuga, sendo, então, abordado pela polícia militar.

Assim, comprovada que a subtração do celular da vítima se deu mediante concurso de agentes e violência sendo usada para tanto arma branca apreendida em poder de um dos acusados, é de rigor a condenação nos exatos termos da denúncia, ou seja, como incursos no artigo 157, §2º, II e VII, do Código Penal.

Passo, assim, a dosimetria das penas.

MAICON DOUGLAS GONÇALVES SANTOS

Na primeira fase, verifico que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie de crime cometido; possui antecedentes característicos da reincidência, o qual será sopesado na segunda fase da dosimetria. Assim, ausentes outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, resultando em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o acusado é reincidente específico (Processo 0001862-75.2017.8.26.0530 - fls. 77) portanto, presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP. Por outro lado, reconheço a confissão do acusado como circunstância atenuante, prevista no artigo 65, inciso III, "d", do CP.

Tratando-se de circunstâncias igualmente preponderantes, compenso-as.

Na terceira fase, concorrem duas causas de aumento de pena previstas nos incisos II e VII (concurso de pessoas e violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma branca). Assim, aumento a pena anteriormente dosada em 3/8 (três oitavos), conforme entendimento do C. STJ, resultando em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, cada qual equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo em conta a situação econômica do réu, a qual torno definitiva.

"Na hipótese de existir concurso de causas de aumento da pena prevista para o crime de roubo, para evitar tratamento igual para situações diferentes, em princípio, a menor fração de aumento previsto no § 2º do art. 157 do Código Penal deve ser destinada ao caso de apenas uma qualificadora; havendo duas, a majoração deve ser

de 3/8; existindo três, eleva-se em 5/12; em se tratando de quatro, o aumento deve ser de 11/24; e, por fim, verificada a concorrência das cinco causas de aumento previstas, o acréscimo deve alcançar o patamar máximo, ou seja, a metade. (STJ - HC 200500404806 - (42459 SP) - 5ª T. - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - DJU 10.10.2005 - p. 00403)"

MARCOS PAULO DOS SANTOS

Na primeira fase, verifico que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie de crime cometido; possui extensa ficha criminal (fls. 82/89) a indicar personalidade deturpada, voltada prática de crimes patrimoniais. Assim, ausentes outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, resultando em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o acusado é reincidente (Processo 0012203-13.2016.8.26.0506 - fls. 83) portanto, presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP. Por outro lado, reconheço a confissão do acusado como circunstância atenuante, prevista no artigo 65, inciso III, "d", do CP.

Tratando-se de circunstâncias igualmente preponderantes, compenso-as.

Na terceira fase, concorrem duas causas de aumento de pena previstas nos incisos II e VII (concurso de pessoas e violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma branca). Assim, aumento a pena anteriormente dosada em 3/8 (três oitavos), conforme entendimento do C. STJ, resultando em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, cada qual equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo em conta a situação econômica do réu, a qual torno definitiva.

"Na hipótese de existir concurso de causas de aumento da pena prevista para o crime de roubo, para evitar tratamento igual para situações diferentes, em princípio, a menor fração de aumento previsto no § 2º do art. 157 do Código Penal deve ser destinada ao caso de apenas uma qualificadora; havendo duas, a majoração deve ser de 3/8; existindo três, eleva-se em 5/12; em se tratando de quatro, o aumento deve ser de 11/24; e, por fim, verificada a concorrência das cinco causas de aumento previstas, o acréscimo deve alcançar o patamar máximo, ou seja, a metade. (STJ - HC 200500404806 - (42459 SP) - 5ª T. - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - DJU 10.10.2005 - p. 00403)"

Tendo em vista a reincidência dos réus, fixo-lhes o regime fechado como inicial de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2º, "a" e "b", do CP.

Em razão da quantidade de pena e da grave ameaça empregada no delito de roubo, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, II e III do CP), bem como não é possível a suspensão condicional da pena, ante a quantidade de reprimenda aplicada, (art. 77, caput, e inciso II, do CP).
Dispositivo.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido e CONDENO o réu MAICON DOUGLAS GONÇALVES SANTOS à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, cada qual equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, e MARCOS PAULO DOS SANTOS, à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, cada qual equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, ambos como incursos no artigo 157, §2º, II e VII, do Código Penal.

Mantenho os acusados presos, por considerar o risco concreto de reiteração delitiva, em detrimento da ordem pública (artigo 312 do CPP), o que se evidencia pelo modo de agir e reiteração do delito, provando o perigo que sua liberdade causa à sociedade, além dos outros fundamentos expressos na decisão acerca da prisão preventiva do acusado que ainda se encontram presentes.

Expeça-se mandado de recomendação em desfavor dos réus na prisão em que se encontram, bem como guias de execução provisória, nos termos da Resolução n. 113 do Conselho Nacional de Justiça, procedendo-se, imediatamente, ao cálculo de pena, para verificação da possibilidade de progressão de regime.

Transitada em julgado, tome a Serventia as seguintes providências: 1) Proceda-se ao cômputo da presente decisão em dados estatísticos, ex vi do Art. 809 do Código de Processo Penal; 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do Art. 15, inc. III, da Constituição Federal; 3) Lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo; 4) Extraiam-se as guias de execução definitiva conforme Art. 105 da Lei de Execução Penal, observando-se o regime inicial fixado na condenação. Expeçam-se as comunicações necessárias.

Condeno os réus, ainda, às custas e despesas processuais, na forma da Lei, observando que são beneficiários da Assistência Judiciária Gratuita.

P. I. C.

Ribeirão Preto, 09 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA